

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2845/2543

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
นาย อติศักดิ์ ขาวพลับ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 335 (8)

จำเลยลักเอาเงินซึ่งใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายขณะที่วางไว้ที่โต๊ะอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่ซึ่งนักศึกษาหรือประชาชนอื่นใด ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยอันมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปนั่งรับประทานอาหารได้เป็นที่ซึ่งอยู่ภายในบริเวณรั้วของมหาวิทยาลัย แต่โรงอาหารเป็นบริเวณนอกอาคารเรียนหรือนอกสถานที่ตั้งอันเป็นที่ปฏิบัติงานของราชการหรือข้าราชการตามปกติ การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) จำเลยคงมีความผิดเพียงตามมาตรา 334

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540 เวลากลางวัน จำเลยลักเอาเงินจำนวน 900 บาท ของนางสาวสุกัญญา แสงประทีปผู้เสียหายซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นสถานที่ราชการไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) และให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 900 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) วรรคหนึ่ง จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 900 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ได้มีคนร้าย 1 คน ลักเอาเงินจำนวน 900 บาท ซึ่งใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของนางสาวสุกัญญา แสงประทีปผู้เสียหาย ขณะที่วางไว้ที่โต๊ะอาหารภายในโรงอาหารของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ต่อมาวันที่ 16 กันยายน 2540 พนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ควบคุมตัวจำเลยไว้ฐานบุกรุกสถานที่ราชการเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศห้ามมิให้จำเลยเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด หลังจากนั้นฝ่ายนิติกรของมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้นางสาวจิราพร เชื้อประดิษฐ์ พยานโจทก์ไปดูตัวจำเลยนางสาวจิราพรยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์ของผู้เสียหายเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้จับกุมจำเลยส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเงินจำนวน 900 บาท ที่ถูกคนร้ายลักไปผู้เสียหายยังไม่ได้คืน คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกว่า จำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์รายนี้หรือไม่ พฤติการณ์เชื่อได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์ของผู้เสียหายรายนี้จริง

อนึ่ง สำหรับปัญหาที่ว่า จำเลยได้ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) หรือไม่นั้น เห็นว่าแม้โรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่ซึ่งนักศึกษาหรือประชาชนอื่นใดผู้ที่เข้าติดต่อกับมหาวิทยาลัยอันมีความชอบ

ธรรมเนียมที่จะเข้าไปนั่งรับประทานอาหารได้นั้นเป็นที่ซึ่งอยู่ภายในบริเวณรั้วของมหาวิทยาลัยแต่ก็เป็นบริเวณนอกอาคารเรียนหรือนอกสถานที่ตั้งอันเป็นที่ปฏิบัติงานของราชการหรือข้าราชการตามปกติ การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว คงมีความผิดเพียงตามมาตรา 334 ซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ให้จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 900 บาท แก่ผู้เสียหาย

(ระพีณ บุญสิทธิ-สุเทพ เจตนาการณ์กุล-สมชัย เกษขุมพล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>